

Señor

RAFAEL SALCEDO VARGASgif.poto@gmail.com**CL 65 B NO 106 A 57 AP 200****3105755269**

Bogotá D.C.

Referencia: Respuesta Radicado No. 1929843 del 10 de abril de 2026

La Empresa Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en calidad de Prestador del servicio público de aseo en las localidades de Barrios Unidos y Engativá mediante el Contrato de Concesión No. 286 del 18 de enero de 2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. cuyo objeto es " *Concesión bajo la figura de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final* ", y, todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva.

Por lo anterior, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 1437 de 2011, la Ley 142 de 1994, Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes y en atención a los siguientes:

HECHOS

1. La cuenta contrato 10855818 del inmueble ubicado en la CL 65 B NO 106 A 57 AP 200 de Bogotá se factura actualmente como Pequeño Productor Comercial con una (1) unidad no residencial, con un volumen de 0,00 m³ de residuos sólidos.

PRETENSIONES

Usuario solicita que se validen las unidades del predio, afirma que no existe local, solo es una unidad residencial en el primer piso y otra en el segundo piso cada una con un medidor de energía propio.

PRUEBAS

De la empresa

Para dar trámite a la radicación presentada se ordenó practicar la inspección técnica No. 2607 el día 21 de abril de 2026, donde se logró determinar el siguiente resultado visita:

- **Cuenta 10855818:**
Cuenta ENEL actual: 1329211.
Piso 2: una (1) unidad residencial ocupada.
Piso 2: una (1) unidad residencial desocupada.
- **Cuenta 70433364:**
Cuenta ENEL actual: 3429257.
Piso 3: una (1) unidad residencial ocupada.
- **Cuenta 70433363:**
Cuenta ENEL actual: 3429065.
Piso 4: una (1) unidad residencial ocupada.
- **Cuenta 70429403:**
Cuenta ENEL actual: 1842582.
Piso 1: una (1) unidad residencial ocupada.

Esta acta se encuentra debidamente firmada por RAFAEL SALCEDO VARGAS en calidad de usuario del

servicio de aseo en señal de conocimiento y aceptación de lo allí consignado y diligenciada por el señor JORGE MAURICIO LOTTA PEDRAZA en representación de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

Del usuario

Petición interpuesta por medio de Verbal.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta los hechos, las pruebas obrantes en el expediente y la normatividad vigente en materia de prestación del servicio público de aseo, es necesario precisar lo siguiente:

1. De conformidad con las definiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.", que compiló el Decreto 2981 de 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo", se tiene:

ARTÍCULO 2.3.2.1.1. Definiciones:

Usuario: Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio.

Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera usuario residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual.

Unidad Independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. Que, para efectos de facturación del servicio de aseo, la oficina jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ha conceptuado sobre unidad independiente, como aquel espacio que reúna las siguientes características: Espacio físico independiente y privado, para el uso particular y exclusivo de un usuario, compuesto como mínimo de baño, cocina y alcoba, que genera residuos sólidos derivados de la actividad residencial privada o familiar. En el caso de vivienda compartida, a pesar de la existencia de una única entrada, cada unidad independiente será tenida en cuenta para efectos de catastro de usuarios y facturación a pesar de que no se encuentre debidamente legalizada. Para el caso de las unidades no residenciales, es el espacio físico independiente y privado para el uso particular y exclusivo de un usuario, donde desarrolla una actividad que genera desechos sólidos derivados de una actividad no residencial.

Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la prestación del servicio público de aseo.

Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual.

2. Después de culminar el procedimiento de inspección técnica realizado el 21 de abril de 2026 se puede determinar que la cuenta contrato No. 10855818 se actualizará facturándose con la calificación de: Usuario Residencial estrato 2 con dos (2) unidades residenciales a partir de la próxima vigencia de facturación que inicia el 28 de abril de 2026 y se concede el descuento por predio desocupado a una (1) unidad residencial desocupada, para los tres siguientes periodos de facturación.

Adicionalmente, se constató que en el predio existe la cuenta contrato No. 70433364, la cual continuará facturándose como usuario Residencial estrato 2 con una (1) unidad residencial.

De igual manera, se constató que en el predio existe la cuenta contrato No. 70433363, la cual continuará facturándose como usuario Residencial estrato 2 con una (1) unidad residencial.

Asimismo, se constató que en el predio existe la cuenta contrato No. 70429403, la cual continuará facturándose como usuario Residencial estrato 2 con una (1) unidad residencial.

3. Cuando la ley o el Contrato de Condiciones Uniformes le establezca al usuario la carga de informar a las empresas de manera oportuna sobre una determinada situación que afecte la ejecución del contrato o la

prestación del servicio y el usuario omite dar el correspondiente aviso al prestador, no podrán ordenarse descuentos o modificación en los datos de facturación de una cuenta contrato sino a partir de la fecha en que el usuario informó a la empresa, en este caso a partir del ciclo de facturación siguiente a la reclamación presentada por el usuario.

Ante lo anterior la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Concepto SSPD OJ 2004 572, expresa que existe una clasificación de los inmuebles conforme al uso que se da a los mismos. Esta clasificación depende de los resultados de las visitas que realicen las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios a los diferentes inmuebles, teniendo en cuenta los lineamientos señalados por las comisiones de regulación.

4. Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el Artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto del hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...", dicho en otras palabras: que quien afirma le corresponde probar, para llevar al fallador al convencimiento que su dicho es cierto y así poder acceder a lo pretendido, le corresponde a la parte que realiza la imputación demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación.

Vale la pena resaltar, que cuando un usuario pretende a través de cualquier proceso o actuación administrativa que se declare un derecho o que se extinga una obligación, deben probarse los hechos que fundamentan su solicitud a través de los medios pertinentes, conducentes y útiles tales como el acta que refleja el resultado del procedimiento de inspección técnica, en razón a la forma como es calculada la tarifa de aseo de acuerdo con el uso (Residencial Comercial), estrato, número de unidades residenciales y de acuerdo al volumen de residuos sólidos generados cuando son locales comerciales.

Quiere decir lo anterior, que para el caso puntual del servicio público domiciliario de aseo el medio de prueba más eficaz que permite realizar cambios en los datos de facturación de una cuenta contrato son las actas obtenidas en terreno por nuestros funcionarios.

5. Por último, se debe recordar que es deber de los usuarios del servicio de aseo dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la destinación del inmueble, lo anterior con el fin de que las personas prestadoras del servicio de aseo facturen en forma correcta este servicio. (ARTÍCULO 2.3.2.2.4.2.109. De los deberes, Decreto 1077 de 2015).

Por lo anteriormente expuesto la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.,

RESUELVE

Artículo Primero: Acceder parcialmente a las pretensiones del señor RAFAEL SALCEDO VARGAS, en calidad de persona reclamante, contenidas en la radicación No. 1929843 del 10 de abril de 2026, de acuerdo con la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo: Actualizar y facturar la cuenta contrato No. 10855818 que identifica al inmueble ubicado en la CL 65 B NO 106 A 57 AP 200, como usuario Residencial estrato 2 con dos (2) unidades residenciales, asociada con la cuenta de ENEL Colombia S.A. E.S.P. No. 1329211.

Artículo Tercero: Informar que dicha actualización se verá reflejada a partir de la próxima vigencia de facturación que inicia el 28 de abril de 2026.

Artículo Cuarto: Aplicar la tarifa de predio desocupado a una (1) unidad residencial desocupada, para los tres siguientes periodos de facturación.

Artículo Quinto: Continuar facturando la cuenta contrato No. 70433364 que identifica al inmueble ubicado en la CALLE 65 B NO 106 A 57 PISO 3, como usuario Residencial estrato 2 con una (1) unidad residencial, asociada con la cuenta de ENEL Colombia S.A. E.S.P. No. 3429257.

Artículo Sexto: Continuar facturando la cuenta contrato No. 70433363 que identifica al inmueble ubicado en la CALLE 65 B NO 106 A 57 PISO 4, como usuario Residencial estrato 2 con una (1) unidad residencial, asociada con la cuenta de ENEL Colombia S.A. E.S.P. No. 3429065.

F-CO-022 Tipo Productor / V04 / 09.02.24

Artículo Séptimo: Continuar facturando la cuenta contrato No. 70429403 que identifica al inmueble ubicado en la CL 65 B NO 106 A 57 AP 100, como usuario Residencial estrato 2 con una (1) unidad residencial, asociada con la cuenta de ENEL Colombia S.A. E.S.P. No. 1842582.

Artículo Octavo: Notificar el contenido de la presente decisión al señor RAFAEL SALCEDO VARGAS, enviando la correspondiente resolución al correo electrónico gif.poto@gmail.com conforme a lo establecido a la legislación vigente, haciéndole entrega de una copia íntegra de la misma e informándole que contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual podrá interponerse por escrito y debidamente motivado ante la Dirección Comercial de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y con previo cumplimiento del artículo 155 de la Ley 142 de 1994, que dispone que para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos.

Cordialmente,



BLAWDER HIGUERA CAYCEDO

Líder Comercial

Proyectó: Danny Fabián Prieto Jiménez